

1500695-92.2018.8.26.0568

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Elaní Cristina Mendes Marum

Comarca: São João da Boa Vista

Foro: Foro de São João da Boa Vista

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/11/2022

... pode ela incidir no caso vertente, que se refere a furto qualificado, já que tal causa de aumento de pena somente incide nos casos de furto simples, consoante se verifica pelos seguintes julgados:

"FURTO QUALIFICADO - Aplicação da majorante de repouso noturno - Inadmissibilidade: 46(b) - A majorante do repouso noturno é incompatível com a forma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São João da Boa Vista

Foro de São João da Boa Vista

Vara Criminal

Avenida Doutor Octávio da Silva Bastos, 2150, São João da Boa Vista-SP - cep 13874-149

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500695-92.2018.8.26.0568 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500695-92.2018.8.26.0568

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2026677/2018 - 01º D.P. MOGI GUAÇÚ, 1144980 - 01º D.P. MOGI GUAÇÚ, 2338/18/901 - 01º D.P. MOGI GUAÇÚ, 2026677 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2338/18/901 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2026677 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2338/18/901 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2026677/2018 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

VITOR DE SOUSA LIMA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaní Cristina Mendes Marum

Vistos.

MARCELO AMORIM GRAVA, KLEBER JOSÉ NUNES RODRIGUES e VÍTOR DE SOUSA LIMA foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, § 1º e §4º, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente, em razão de no dia 1º de agosto de 2018, durante a madrugada, no estabelecimento comercial “Casas Bahia”, situado na rua Ademar de Barros, 58, Centro, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente Samuel Antony Barros Ferreira, mediante rompimento de obstáculo, terem subtraído, em proveito de todos, vinte e sete aparelhos de telefonia celular, de diversas marcas, pertencentes à empresa vítima.

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, os acusados corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Samuel Antony Barros Ferreira, induzindo-o à prática do crime de furto.

Os réus foram presos em flagrante, sendo suas custódias convertidas em prisão preventiva.

A denúncia foi recebida em 13 de agosto de 2018, e os acusados foram citados, apresentando resposta à acusação, sendo-lhes concedida liberdade provisória com fiança e imposição de medidas cautelares.

No curso da instrução, foram ouvidos o representante da vítima e as testemunhas arroladas, seguindo-se os interrogatórios dos acusados.

Em alegações finais, o Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da denúncia.

A Defensoria, a seu turno, pugnou pela absolvição de todos os réus, e requereu, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, e a fixação da pena com menor rigor, reconhecendo-se a atenuante da confissão.

É o relatório.

Decido.

Em seu interrogatório judicial, o acusado Vítor confessou os fatos a ele atribuídos e relatou que montou um grupo em São Paulo com os demais réus, e através de pesquisa no Google, localizou a loja vítima nesta cidade, pois parecia ser menos arriscada a subtração neste município do que em São Paulo. Informou que juntamente com os réus Samuel e Kleber, chutaram a porta da loja e subtraíram os celulares.

Salientou que vieram para esta cidade em um carro alugado e disse que foram detidos pela polícia em Mogi Guaçu, sendo apreendidos todos os celulares furtados. Admitiu que o menor de idade estava junto com os mesmos, na ocasião do furto e declarou estar arrependido (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

Por sua vez, o corréu Marcelo também confessou em juízo os fatos que lhe foram atribuídos, e relatou que veio para esta cidade com os outros réus e com o adolescente em um carro alugado, que era conduzido pelo interrogando. Mencionou que ficou numa rua ao lado, tendo a porta da loja sido arrombada, enquanto as demais acusados e o menor entraram no estabelecimento e furtaram os celulares.

Comentou que depois de passarem pelo pedágio, foram abordados pela polícia e aduziu que não chegou a entrar na loja. Alegou que não tiveram “cabeça” e disse que acredita que todos os celulares furtados foram recuperados pela polícia (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

E o acusado Kleber também confessou os fatos que lhe foram imputados, e mencionou

que os celulares subtraídos foram achados no interior do automóvel em que estavam. Disse que pretendiam vender os aparelhos para pessoas diversas, admitiu que estava junto com os demais réus e com o adolescente na prática da subtração.

O adolescente Samuel, quando ouvido na fase policial, confessou ter praticado o furto dos celulares juntamente com os réus e relatou que para tanto, arrombaram a porta e subtraíram os aparelhos, sendo posteriormente abordados pelos policiais na rodovia, que encontraram os celulares subtraídos (fls. 6).

O representante da vítima, Luiz Humberto Borges Sedassari, narrou que os furtadores foram pegos em Mogi Guaçu com os celulares subtraídos, e disse que para o furto ser praticado, houve o arrombamento da porta de entrada da loja. Informou que entre os celulares furtados, somente um não foi recuperado, mas dez celulares ficaram inutilizados, pois foram quebrados.

Destacou que tomou conhecimento de que havia um menor de idade entre os furtadores e calculou o prejuízo da loja em cerca de vinte e cinco a trinta mil reais (arquivo audiovisual disponível no SAJ).

O policial Caio César Neto Peternuci narrou que durante a madrugada, foi informado de que a loja Casas Bahia de São João da Boa Vista havia sido arrombada e que os furtadores haviam subtraído alguns celulares e se evadido em um veículo prata. Comentou que na rodovia abordou um automóvel Fiesta prata suspeito, sendo abordados quatro indivíduos, três dos quais eram maiores e um menor.

Destacou que um dos funcionários do pedágio relatou que eles dispensaram algo após a cancela, sendo apurado que se tratava dos bens subtraídos, após o que os ocupantes do veículo confessaram o furto e lhes foi dada voz de prisão.

No mesmo sentido, o depoimento do policial Márcio da Silva Pereira, que acrescentou que após encontrem a mochila com os celulares, os réus alegaram que iriam comercializá-los em sua cidade de origem

Diante de tais relatos, e considerando que além de todos os acusados terem confessado que praticaram o furto juntamente com o adolescente, eles foram abordados após terem dispensado os bens subtraídos, o que revela que estavam na posse dos aparelhos, é de se entender que restou confirmada a autoria delitiva de todos os réus.

E isso se justifica porque em se tratando de delito patrimonial, a localização dos bens furtados em poder do acusado gera a presunção da autoria delitiva. Nesse sentido, o seguinte aresto:

“Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificação inequívoca” (TACRIM-SP - AC - Rel. Oliveira Santos - RJD 19/107).

E diante da demonstração do envolvimento dos acusados e do adolescente no delito em questão, não há como se afastar a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal.

Do mesmo modo, também restou configurada a qualificadora do rompimento de obstáculo, já que além do representante da vítima ter informado que houve o arrombamento da porta da loja para a prática da subtração, e do réu Vítor ter explicado que a porta foi chutada para ser aberta, consoante o laudo pericial de fls. 80/93, o aludido arrombamento também foi constatado pelo experto (fls. 81).

Todavia, no que tange à majorante descrita no artigo 155, § 1o, do Código Penal, e que foi citada na denúncia, não pode ela incidir no caso vertente, que se refere a

furto qualificado, já que tal causa de aumento de pena somente incide nos casos de furto simples, consoante se verifica pelos seguintes julgados:

"FURTO QUALIFICADO - Aplicação da majorante de repouso noturno - Inadmissibilidade: 46(b) - A majorante do repouso noturno é incompatível com a forma qualificada do furto, já que tratada tal agravante antes das qualificadoras pelo legislador. (TACRIM - SP - Apelação nº 1.016.011/5, Julgado em 30/05/1.996, 2ª Câmara, Relator: - Silvério Ribeiro, RJTACRIM 31/159)

"PENA - Furto qualificado - Majoração pelo repouso noturno - Impossibilidade: 49(b) - É impossível, em sede de furto qualificado, a majoração da pena pelo repouso noturno. (TACRIM - SP - Apelação nº 1.002.167/0, Julgado em 28/03/1.996, 7ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJTACRIM 30/190)

E no que tange ao delito de corrupção de menores, como os acusados praticaram o assalto junto com o adolescente, é de se entender que os réus também praticaram o delito de corrupção de menores, já que o adolescente acabou aderindo ao seu intento criminoso e participando do furto, merecendo ser observado, a propósito, que nos termos da Súmula 500 do STJ, "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."

Passo à fixação das reprimendas dos acusados.

Extrai-se dos autos que todos os acusados eram primários na época dos fatos (fls. 53/56 e 158/163). Por tal motivo, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, dois anos de reclusão, mais dez dias-multa, no valor diário mínimo, no tocante ao furto e mais e mais um ano de reclusão, no tocante ao crime de corrupção de menores.

Na segunda fase de dosimetria da reprimenda, reconheço a menoridade do réu Vítor e a confissão de todos os acusados como circunstâncias atenuantes, mas deixo de proceder à correspondente diminuição, porquanto a pena-base já foi fixada no mínimo legal, e porque nesta etapa, não cabe a redução da sanção aquém do patamar previsto em lei.

Tendo em vista que numa mesma ação foram praticados dois delitos, é de ser reconhecido o concurso formal de crimes, motivo pelo qual considero a pena do crime mais grave, ou seja, do furto, e majoro-a em um sexto, perfazendo dois anos e quatro meses de reclusão, mais onze dias-multa.

Tendo em vista que os acusados preenchem os requisitos do artigo 44 do Código Penal, e ante o disposto no § 2º do mesmo artigo, substituo a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária à vítima da quantia de um salário mínimo federal em prol da loja vítima e na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, na forma a ser indicada pelo Juízo da Execução.

Não houve a substituição da pena corporal por multa e por uma pena restritiva de direitos em razão do fato do delito ter sido previamente planejado, tendo os réus vindo de outra cidade com o adolescente somente para a prática do furto, o que revela maior gravidade concreta da conduta e não recomenda a substituição por mera multa e por uma pena restritiva de direitos.

No caso de revogação do benefício, e para os fins do artigo 44, § 4º, do mesmo diploma legal, o regime prisional será o aberto.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR MARCELO AMORIM GRAVA, KLEBER JOSÉ NUNES RODRIGUES e VÍTOR DE SOUSA LIMA como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c.c. artigo 29, ambos Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e Adolescente, na forma

do artigo 70, do Código Penal. Fixo, para cada um dos réus, a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, mais 11 (onze) dias-multa, no piso mínimo, corrigido na forma da lei.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária à vítima da quantia de um salário mínimo federal em prol da loja vítima e na prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, na forma a ser indicada pelo Juízo da Execução, podendo ser usado para pagamento da prestação pecuniária e multa o valor da fiança recolhida.

Considerando a qualidade da pena imposta aos réus, concedo-lhes o direito de recorrer sem necessidade de recolhimento ao cárcere.

Oportunamente, oficie-se ao IIRGD e ao cartório eleitoral, devendo, ainda, ser expedidas guias de recolhimento e certidão de honorários pela atuação do Defensor dativo.

Não havendo elementos mais concretos para a fixação da condenação prevista no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, já que não apresentada prova dos danos aos celulares e nem os comprovantes das despesas com o reparo na porta, deixo de fixá-la.

Custas, na forma da lei, ressalvando-se sua exigibilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São João da Boa Vista, 19 de novembro de 2022.

Elaní Cristina Mendes Marum
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA